

Doc. 05



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

TERMO DE INDICAÇÃO

A Comissão de Processo Administrativo de Responsabilização designada pela Portaria nº 1.279, de 01/06/2021, publicada no DOU nº 103, seção nº 2, página nº 44, de 02/06/2021, da lavra do Corregedor-Geral da União da Controladoria-Geral da União, decide **INDICIAR** a pessoa jurídica **JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 40.376.139/0001-59**, por supostamente omitir-se, de forma deliberada, na supervisão das obras de implantação e pavimentação do lote 3, RODOVIA BR-429/RO, AC acobertando práticas irregulares de forma concertada com as empresas executoras e com os agentes públicos, de maneira a propiciar o superfaturamento das obras e aumentando de forma fraudulenta os ganhos na execução das obras, demonstrando assim não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, incidindo no enquadramento previsto no art. 88, inciso III da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, com base nas razões de fato e de direito a seguir explicitadas.

I – BREVE HISTÓRICO

1. Em síntese, as irregularidades ora em apuração foram deflagradas pela Polícia Federal - SR/DPF/RO, em 25.10.2010, através de procedimento investigativo decorrente da **Operação Anjos do Asfalto**, deflagrada mediante requisição do Ministério Público Federal.

2. A **Operação Anjos do Asfalto** objetivou desarticular grupo organizado que atuava no desvio de verbas públicas federais, especialmente aquelas destinadas às obras de pavimentação da BR-429/RO. Foram identificadas supostas irregularidades nos contratos para a implantação e pavimentação dos lotes 0 e 3 da rodovia. Os contratos para a implantação e a pavimentação dos trechos nos quais foram identificados problemas foram celebrados entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) e as seguintes empresas:

a) FDS Engenharia de Óleo e Gás S/A (anteriormente Fidens Engenharia S.A.), CNPJ nº 05.468.184/0001-32 (lote 0); e

b) Consórcio Fidens-Mendes Junior, CNPJ nº 10.862.715/0001-07 (lote 3), integrado pelas pessoas jurídicas Fidens Engenharia S.A. e Mendes Junior Trading e Engenharia S.A., CNPJ nº 19.394.808/0001-29.

3. No curso das investigações, também se verificou a prática de supostas irregularidades por parte das pessoas jurídicas contratadas para realizarem a supervisão das obras. Nesse caso, a empresa envolvida é:

a) JDS Engenharia e Consultoria Ltda., CNPJ nº 40.376.139/0001-59, supervisora das obras do lote 3.

4. A Superintendência Regional do DNIT-RO/AC celebrou o contrato nº 673/2010 (SEI 1980456), no valor de R\$ 107.806.572,77, em 21.01.2009, com o Consórcio Fidens-Mendes Júnior para obras de implantação e pavimentação do lote 3 da rodovia BR-429/RO. Para supervisionar a execução das obras, firmou-se o contrato nº 679/2010 (SEI 1980451) com a empresa JDS, em 17.09.2010, no valor de R\$ 7.548.145,94, objetivando, dentre outras atribuições, a medição e a avaliação mensal dos serviços.

5. O Relatório de Demandas Especiais nº 00220.000744/2010-10 da CGU (SEI 1975130, fls. 10-42), de 31.10.2011, identificou dano ao erário no valor de R\$ 30.884.297,74 na fiscalização das obras rodoviárias dos lotes 0 e 3 da BR-429/RO. As supostas irregularidades cometidas pelas empresas no **lote 3** se consubstanciariam com as seguintes condutas:

I - Entrega de produto diverso do contratado no Contrato nº 673/2010 lote 3;

II - Omissão da empresa supervisora do Contrato nº 673/2010 concorrendo para superfaturamento;

III - Pagamento de vantagem indevida pela empresa Fidens a agentes públicos: e

IV - Oferecimento de vantagem indevida pela empresa JDS a agentes públicos.

6. Os fatos objeto de apuração no presente Processo Administrativo de Responsabilização, bem como as circunstâncias a eles conexas, encontram-se consubstanciados na Nota Técnica Nº 1355/2021/COREP - ACESSO RESTRITO/COREP/CRG (SEI 1980407), na qual se analisam as provas e circunstâncias objeto deste processo, contando, inclusive, com os elementos de prova emprestada disponíveis nos autos da Ação Penal nº 3413-76.2017.4.01.4101, cujo compartilhamento foi autorizado pela juíza da 2ª Vara Federal de Ji-Paraná/RO, em 26.04.2019 (SEI 1975128).

7. Diante disso, esta Controladoria instaurou o presente PAR, em 02/06/2021, a fim de apurar a responsabilidade da **JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** (SEI 1992392).

II – FATO, AUTOR, CIRCUNSTÂNCIAS E PROVAS

8. Com fulcro na Lei nº 8.666/93 e nas provas constantes dos autos, a Comissão de Processo Administrativo de Responsabilização - CPAR verificou que a empresa **JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, executou serviços de supervisão das obras de implantação e pavimentação da RODOVIA BR-429/RO, referente ao **lote 3**, acobertando práticas irregulares e omitindo-se na sua atuação, de forma concertada com outras empresas e agentes públicos do DNIT, de maneira a propiciar a prática de diversos atos ilícitos, de superfaturamento das obras, pelas empresas executoras, sendo co-responsável, aumentando os ganhos na execução das obras, comportando-se de modo inidôneo, incidindo no enquadramento previsto no art. 88, inciso III da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, conforme os principais elementos de provas pontuadas abaixo e constantes no processo SEI nº 00190.104729/2021-05.

8.1 – MEDIÇÕES Nº 10 E Nº 11 (SEI nºs 1980454, 1980457, 1980408)

8.1.1 - A medição nº 10 (01/05/2011 à 31/05/2011) e a Medição nº 11 (01/06/2011 à 30/06/2011), relativas à execução do trecho 3 pelo Consórcio Fidens-Mendes Júnior, efetuadas pelos engenheiros da supervisora JDS, não fazem qualquer menção à diminuição da distância média de transporte (DMT) e alteração do custo da areia comercial para areia extraída. Consequentemente não foi repactuação preço do serviço “camada drenante”, que culminou na realização de pagamentos indevidos. Desta forma, resta demonstrada que empresa supervisora JDS, ao não levar em consideração o decréscimo de custos decorrente da utilização de areia divergente da designada no projeto executivo de engenharia, foi omissa quanto às irregularidades constantes nas medições nº 10 e 11 do Consórcio Fidens[1]Mendes Júnior, o que demonstra o não cumprimento de suas obrigações contratuais, bem como o fato de que a supervisora contribuiu para a medição indevida dos serviços de “camada drenante”.

8.1.2 - Corroboram o exposto, as transcrições de monitoramentos telefônicos realizados pela Polícia Federal no IPL nº 0053/2011-4 SR/DPF/RO do diálogo entre Marcos Lopes e Antônio Augusto Caixeta De Mendonça, vulgo "Caixeta", ambos funcionários da Fidens, onde falam sobre a utilização de material indevido na obra, conforme apontado no item 2.21 da Nota Técnica 1355/2021/COREP – ACESSO RESTRITO/COREP/CRG.

8.2 - RELATÓRIO DE DEMANDAS ESPECIAIS Nº 00220.000744/2010-10, da CGU/RO (SEI 1980455, fl. 211- 277), CONSTANTE NO IPL Nº 0053/2011-4 SR/DPF/RO (SEI 1980455)

8.2.1 - A empresa supervisora JDS, a qual tinha dentre outras atribuições a medição e avaliação mensal dos serviços e obras de engenharia e meio ambiente executados para fins de pagamento ao CONSÓRCIO FIDENS-MENDES JUNIOR, concorreu para o superfaturamento do Serviço Camada Drenante de areia para a fundação de Aterros no montante de R\$ 20.105.821,74, conforme demonstrado abaixo (SEI 1980455, fl. 239):

2.2. RODOVIA BR-429/RO – LOTE 3

2.2.1 Constatação 05: Superfaturamento do Serviço Camada Drenante de Areia para Fundação de Aterros no montante de R\$ 20.105.821,74.

a) Fato:

Trata-se da análise da documentação relativa às medições nºs 01 a 11, referente ao Contrato nº 673/2010, firmado com o CONSÓRCIO FIDENS – MENDES JÚNIOR (CNPJ 10.862.715/0001-07), formado pelas seguintes empresas: FIDENS ENGENHARIA S.A. (CNPJ 05.468.184/0001-32) e MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. (CNPJ 19.394.808/0001-29), tendo como líder do consórcio a primeira, cujo valor contratado corresponde a R\$ 107.806.572,77 (cento e sete milhões oitocentos e seis mil quinhentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), incluindo reajustamento, objetivando a execução das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-429/RO, a seguir discriminada:

RODOVIA:	BR-429/RO
TRECHO:	Entr. BR-364 (A) (Ji-Paraná) – Entr. RO-478 (Front. Brasil-Bolívia) (Costa Marques)
SUBTRECHO:	Entr. RO-377 (A) (Ji-Paraná) – Entr. RO-478 (Front. Brasil-Bolívia) (Costa Marques)
SEGMENTO:	km 259,90 – km 341,90
EXTENSÃO:	82,00
LOTE:	03

Para supervisionar a execução das obras em comento, a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes nos Estados de Rondônia e Acre – DNIT-RO/AC celebrou o Contrato nº 679/2010 com a empresa JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (CNPJ 40.376.139/0001-59), objetivando, dentre outras atribuições, a medição e avaliação mensal dos serviços e obras de engenharia e meio ambiente executados para fins de pagamento ao CONSÓRCIO FIDENS – MENDES JÚNIOR.

8.2.2 - Relatórios de Supervisão e Medições indevidas de serviços de camada drenante realizados pela empresa JDS, assim como o ateste nas medições, dos fiscais de contrato de execução e supervisão, concorreram para os pagamentos indevidos. Assim, caracterizando a atuação conjunta e solidária da empresa JDS e dos fiscais do DNIT, com o propósito de beneficiar o CONSÓRCIO FIDENS-MENDES JÚNIOR, o qual também foi responsável solidário, porque sabedor da antieconomicidade dos pagamentos, ainda assim recebeu valores superfaturados, pois o preço do serviço pago estava acima do preço do serviço que efetivamente foi executado, gerando prejuízo aos cofres públicos de R\$ 20.105.821,74, conforme referido no Relatório de Demandas Especiais nº 00220.000744/2010-10, constante no documento, (SEI 1980455, fl. 239 a 242):

Em vistoria *in loco*, realizada nos dias 20 a 23 de julho de 2011, constatou-se, nas medições nºs 10 e 11, referentes, respectivamente aos meses de maio e junho de 2011, que o Fiscal do Contrato PLÍNIO JOSÉ GOMES (CPF 873.210.508-82) atestou a execução irregular do serviço 200292 – Camada Drenante (Areia) para Fundação de Aterros, gerando um prejuízo aos cofres públicos no valor de R\$ 20.105.821,74 (vinte milhões cento e cinco mil oitocentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos), conforme tabela a seguir, que representa a totalidade dos pagamentos efetuados de camada drenante nas medições nºs 10 e 11.

Medição nº 10 – referente ao mês de Maio de 2011							
Código	Serviço	Unidade	Preço Unitário	Quantitativo Medido	Valor (PI)	Reajustamento (R)	TOTAL (PI + R)
200292	Camada Drenante (Areia) para Fundação de Aterros	m³	116,44	79.776,930	9.289.225,72	976.297,62	10.265.523,34
SUBTOTAL (A)							10.265.523,34
Medição nº 11 – referente ao mês de Junho de 2011							
200292	Camada Drenante (Areia) para Fundação de Aterros	m³	116,44	76.472,360	8.904.441,59	935.856,81	9.840.298,40
SUBTOTAL (B)							9.840.298,40
TOTAL GERAL (A + B)							20.105.821,74

A Camada Drenante de Areia para Fundação de Aterros é uma camada executada com areia selecionada, aplicada, em substituição integral ao solo de baixa capacidade de suporte ou solo mole, como é comumente denominado no meio rodoviário, diretamente sobre os terrenos de fundação de aterros, de acordo com metodologia executiva definida em projeto e com o estabelecido nas normas rodoviárias.

A areia empregada na execução das camadas drenantes deve ser de granulometria média ou grossa, isenta de matéria orgânica ou outras impurezas prejudiciais às suas condições drenantes.

Por intermédio da inspeção física, restou evidenciada a realização de pagamentos indevidos do serviço Camada Drenante (Areia) para Fundação de Aterros, em razão das irregularidades a seguir elencadas:

- I. Medição irregular atestando que a areia utilizada para a execução da camada drenante foi originária dos areais consignados no projeto executivo quando de fato foi proveniente de areal não previsto no projeto;
- II. Medição irregular atestando que a areia utilizada para a execução da camada drenante atendia aos requisitos da legislação ambiental quando de fato foi extraída sem licenciamento ambiental;
- III. Medição irregular atestando que a areia utilizada para a execução da camada drenante foi adquirida comercialmente quando de fato foi utilizada areia extraída com escavadeira hidráulica pelo próprio CONSÓRCIO FIDENS – MENDES JÚNIOR;
- IV. Medição irregular atestando que a distância média de transporte (DMT) da areia utilizada para a execução da camada drenante foi a distância de projeto quando de fato a distância percorrida foi inferior à estabelecida no projeto;
- V. Medição irregular atestando que a camada drenante foi executada em atendimento aos critérios técnicos do DNIT quando de fato foi executada em desconformidade com a metodologia de execução definida no projeto e com o estabelecido nas normas rodoviárias.

(...)

Os Relatórios de Supervisão, referentes aos meses de maio e junho de 2011, assinados, respectivamente pelos engenheiros da empresa JDS (MARIANA TOTTI ALFERES – CPF 218.431.888-48 e CLEMILSON NASCIMENTO FERREIRA – CPF 139.402.952-72) e as respectivas medições da empresa supervisora JDS, assinadas pelo fiscal NILSON CELSO MACHADO (CPF 181.879.276-15), concorrem para o pagamento indevido, porquanto não consignam a execução do serviço camada drenante em desacordo com o projeto.

Desta forma, resta demonstrada que a empresa supervisora JDS, ao não levar em consideração o decréscimo de custos decorrente da utilização de areia divergente da designada no projeto executivo de engenharia, foi omissa quanto às irregularidades constantes nas medições n°s 10 e 11 do CONSÓRCIO FIDENS – MENDES JÚNIOR, o que demonstra o não cumprimento de suas obrigações contratuais, bem como o fato de que a supervisora contribuiu para a medição indevida dos serviços de camada drenante.

O atesto de conformidade das medições indevidas do serviço de camada drenante, pelo fiscal do contrato de execução e pelo fiscal do contrato de supervisão, e a omissão de manifestação contrária pela empresa supervisora, caracterizam a atuação conjunta e solidária dos referidos fiscais do DNIT e da empresa JDS com o propósito de beneficiar o CONSÓRCIO FIDENS – MENDES JÚNIOR.

8.2.3 - Monitoramento telefônico realizado pela Polícia Federal, a partir de autorização da Justiça Federal, compartilhado com a Controladoria-Geral da União, através de:

- diálogos entre o gerente de contrato do consórcio, MARCOS ROCHA LOPES e a engenheira da FIDENS, ANA LUIZA FERREIRA MEROLA, identifica-se que a empresa JDS não tinha condições de exercer sua função fiscalizatória (SEI 1980455, fl. 269).
- diálogos entre engenheiro da JDS, CARLOS AUGUSTO BARBOSA DE SIQUEIRA JÚNIOR reportando-se a CADU, engenheiro da ASTEC, sobre a ausência de acompanhamento por parte da JDS e que a medição é encaminhada independente do que foi realmente acompanhado (SEI 1980455, fl. 270); Ressalta-se que a JDS estava recebendo sem efetivamente acompanhar a obra e sem atestar a execução dos serviços.
- diálogos entre o engenheiro do DNIT Plínio José Gomes e LEANDRO (HOTEL FORTALEZA), que evidencia a relação existente entre o engenheiro e a empresa JDS. A transcrição demonstra que Plínio fez reserva em um hotel às expensas da empresa supervisora JDS (SEI 1980455, fl. 260); Ficou demonstrado que o engenheiro PLÍNIO valeu-se do cargo para receber vantagens indevidas, não dispondo de qualquer independência para fiscalizar a execução das obras, apontar as irregularidades cometidas na execução dos contratos, tampouco glosar valores indevidamente recebidos ou dar início a processos com o objetivo de aplicar-lhes sanções por inadimplemento contratual.
- diálogos entre o Superintendente do DNIT-RO/AC, Jose Oliveira, e o dirigente da empresa JDS, Sr. Joao Darous, restou claro o pedido de vantagem por parte de Oliveira quando solicita a Joao Darous para que este conceda um emprego a um amigo, pedido que parece ter sido concedido, conforme apontado no item 2.42 da Nota Técnica 1355/2021/COREP – ACESSO RESTRITO/COREP/CRG.

8.3 ANÁLISE DO CONTRATO N° SR-RO/AC1.0.00.0679/2010-00 – FIRMADO COM A JDS ENGENHARIA (SEI 1980451)

8.3.1 – O Contrato n° 673/2010, firmado com Consórcio Fidens-Mendes Júnior, em 21.01.2009, no valor de R\$ 107.806.572,77, incluindo reajustamento, tinha por objetivo a execução das obras de implantação pavimentação do lote 3 na rodovia BR-429/RO. As irregularidades constatadas no relatório de auditoria são resumidamente: a areia utilizada foi proveniente de areal não previsto no projeto e extraído pelo consórcio executor, sem licença ambiental, fato que possibilitou a ocorrência de pagamentos a maior para os custos integrantes da composição de valor unitário do serviço Camada Drenante (areia) para fundação de aterros, sendo, o preço de aquisição comercial e a distância média de transporte (DMT) do insumo areia.

8.3.2 - Para supervisionar a execução das obras do Contrato n° 673/2010, a Superintendência do DNIT-RO/AC celebrou o Contrato n° 679/2010 com a empresa JDS Engenharia e Consultoria Ltda, objetivando

a medição e avaliação mensal dos serviços e obras de engenharia e meio ambiente executados para fins de pagamento ao Consórcio Fidens-Mendes Júnior.

8.3.3 - A empresa JDS, contratada para a execução do contrato nº 679/2010 é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, além de responsabilidade administrativa pela qualidade e eficiência do serviço por ela executado, estendendo-se até a finalização da obra, conforme parágrafo primeiro da cláusula décima e cláusula décima primeira, Contrato SR-RO/AC1.0.00.0679/2010-00.

8.4 DENÚNCIA DO MPF - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ-RO, DE 08/06/2016 – NF 1.31.001.000215/2016-64, CONSTANTE NA AÇÃO PENAL Nº 3413-76.2017.4.01.4101, 2ª VARA FEDERAL DE JI-PARANÁ/RO (SEI 1980293, fls. 04-025)

8.4.1 - O Ministério Público Federal ofereceu denúncia, tendo em vista diversas irregularidades que estariam ocorrendo na execução e fiscalização das obras de pavimentação asfáltica da Rodovia BR-429. Destaca-se naquela peça, um grupo criminoso e a prática de diversas infrações penais, tais como peculato, corrupção ativa e passiva, exploração irregular de matéria-prima da União, conforme segue:

“(...) Finalmente, no Lote TRÊS (km 259,90 ao km 341,90 da J3R-429) a obra foi executada por consórcio entre as empresas FIDENS e MENDES JUNIOR (consórcio liderado pela FIDENS) e supervisionada pela empresa JDS. Segundo o noticiado por Ademilson, haveria um conluio entre servidores do DNIT, as empresas executoras e as empresas fiscalizadoras, o que redundou em diversas irregularidades, tais como medições antecipadas por serviços não realizados, fazendo com que as empresas recebessem antecipadamente; bem como produção de documentos falsos para justificar pagamentos, atestando a utilização de material de qualidade superior e fazendo com que a empresa executora se locupletasse com a diferença. Instaurado inquérito policial que originou a chamada "Operação Anjos do Asfalto", a Corregedoria-Geral da União realizou auditoria de campo nas obras, da BR- 429/RO, constatando fortes indícios de superfaturamento que, apenas nos Lotes ZERO e TRÊS das obras, chega a um montante de R\$ 30.884.297,74 (trinta milhões oitocentos e oitenta e quatro mil e duzentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos). (fls. 211-277)

(...)

Com o aprofundamento das investigações e deferidas judicialmente medidas de quebra de sigilo telefônico e bancário e interceptação telefônica, foram apuradas a prática de diversas infrações penais, tais como peculato, corrupção ativa e passiva, exploração irregular de matéria-prima da União e formação de quadrilha.

Para maior entendimento de como atuava o grupo criminoso, podemos dividi-los em quatro grupos:

1º FUNCIONÁRIOS DO DNIT - Atestavam a regularidade das obras superfaturadas" fazendo com as empresas se locupletassem, e produziam documentos falsos, para conferir aparência de regularidade às obras e ludibriar os órgãos de fiscalização. Em troca, recebiam propina. da Empresa FIDENS.

2º AGENTES DA EMPRESA FIDENS - Pagavam propina a servidores do DNIT para garantir o superfaturamento das obras e o uso de inúmeras irregularidades para aumentar o lucro da empresa em detrimento do erário. Parte dos funcionários da FIDENS atuavam no fornecimento de embasamento técnico para a prática dos delitos; enquanto outros cuidavam da parte administrativa, atuando para que houvesse conluio com os servidores do DNIT e os agentes das empresas fiscalizadoras e realizando o pagamento da propina.

3º AGENTES DAS EMPRESAS FISCALIZADORAS (ASTEC E JDS) - Participavam dos delitos atestando falsamente a regularidade das obras e, em troca, recebiam propina da FIDENS ou, em conluio com servidores do DNIT e diretores/funcionários da FIDENS, obtinham vantagens econômicas relacionadas às obras, como o pagamento por supervisão não realizada.

4º TERCEIROS LIGADOS AO SUPERINTENDENTE DO DNIT - Eram responsáveis por intermediar o pagamento de propina efetuado pela FIDENS ao Superintendente do DNIT,

fazendo uso de notas fiscais falsas e recebendo depósitos em suas próprias contas, ficando com parte dos valores.”

(...)

JOSÉ IBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA era servidor efetivo da EMBRAPA e, à época dos fatos, ocupava o cargo em comissão de Superintendente Regional' do DNIT-RO/AC.

Atuando como líder do grupo criminoso e, no exercício do cargo de Superintendente Regional do DNIT-RO/AC, atestou falsamente a execução regular dos serviços nas medições nº 10 e 11, referentes aos meses de maio e junho de 2011, conforme comprovam os documentos de fls. 855, Vol. IV e 1036, Vol. V (10ª medição); e fls. 1337 e 1360, Vol. VI (11ª medição); ambos do Apenso I.

PLÍNIO JOSÉ GOMES, engenheiro do DNIT e fiscal do contrato de execução, subscreveu as medições nº 10 e 11, referentes aos meses de maio e junho de 2011, declarando falsamente a regularidade dos serviços realizados e se omitindo dolosamente quanto à má qualidade e superfaturamento das obras, conforme comprovam os documentos de fls. 849, 855 e 857-976, Vol. IV, e 1004-1034, Vol. V (10ª medição); e fls. 1085-1273 e 1283-1311, Vol. V e VI (11ª medição), ambos do Apenso I.

Em seu depoimento (fls. 8-13), a testemunha Ademilson Gomes, ex-, funcionário do CONSÓRCIO FIDENS-MENDES JÚNIOR e encarregado de laboratório, apontou a existência de medições antecipadas por serviços não realizados, produção de ensaios falsos para justificar pagamentos, utilização de material com qualidade inferior e a existência de certa relação de promiscuidade entre a empresa executora das obras, o DNIT e as empresas fiscalizadoras. Segundo Ademilson, o engenheiro PLÍNIO era absolutamente submisso ao CONSÓRCIO FIDENS-MENDES JÚNIOR, concordando com as ilicitudes praticadas, dentre elas a medição antecipada de serviço não realizado, fazendo com que a empresa recebesse por parte da obra que ainda não foi concluída.

Ouvido em sede policial, PLÍNIO confirmou ter ciência que a areia utilizada fora extraída de outra jazida, não indicada no projeto (fls. 419-423).

(...)

JOSÉ EDSON VASCONCELOS PEREIRA, engenheiro da supervisora JDS, no exercício de função pública delegada de supervisão de obra pública e em conluio com os servidores do DNIT, subscreveu o relatório mensal de supervisão referente a maio de 2011 (medição nº 10) e os diários de obras referentes maio e ao período entre os dias 1º e 12 de junho de 2011 (medições nº 10 e 11), omitindo-se dolosamente quanto à má qualidade e superfaturamento das obras, conforme comprovam os documentos de fls. 857-976, Vol. IV, e 1004-1034, Vol. V (10ª medição); e fls. 1283-1311, Vol. VI (11ª medição); ambos do Apenso I.

É certo que JOSÉ EDSON, ao subscrever os diários de obras referentes à medição nº 10 (maio de 2011), consignou, por algumas vezes, um alerta que o CONSÓRCIO FIDENS-MENDES JÚNIOR estava executando atividades no período noturno, sem a necessária supervisão/fiscalização por parte da JDS.

Em razão disso, por contrariar os interesses das empresas envolvidas, JOSÉ EDSON foi substituído na função de supervisão por CLEMILSON NASCIMENTO FERREIRA, a partir de 13/06/2011.

No entanto, o procedimento adotado por JOSÉ EDSON não o exime. Embora tivesse ciência das irregularidades cometidas pelo CONSÓRCIO FIDENS-MENDES JÚNIOR, em nenhum momento mencionou a diminuição da distância média de transporte (DMT) e a alteração do custo da areia comercial para areia extraída, ou a execução do serviço camada drenante em desacordo com o projeto.

A omissão de JOSÉ EDSON deve ser considerada relevante, já que devia e podia agir para evitar o resultado, uma vez que, no exercício da função de supervisor das obras, exercia a função de garantidor, nos termos do art. 13, § 2º, "a" e "b", do Código Penal.

Além disso, apesar de admitir nos diários de obras que a supervisão não estava sendo realizada a contento, subscreveu relatório mensal de supervisão com parecer positivo para as obras até então executadas.

Na verdade, segundo esclareceu **MARCOS LOPES** em seu depoimento (fls. 572-585), **JOSÉ EDSON** endureceu a fiscalização no intuito de obter o pagamento de propina.

CLEMILSON NASCIMENTO FERREIRA, engenheiro da supervisora JDS, no exercício de função pública delegada de supervisão de obra pública e em conluio com os servidores do DNIT; subscreveu o relatório mensal de supervisão referente a junho de 2011, bem como os diários de obras referentes ao período entre 13 e 30 de junho de 2011 (medição nº 11), declarando falsamente a regularidade dos serviços realizados e se omitindo dolosamente quanto à má qualidade e superfaturamento das obras, conforme comprovam os documentos de fls. 1085-1273, Vol. V e VI do Apenso 1.

CARLOS AUGUSTO BARBOSA SIQUEIRA JÚNIOR, vulgo "CARLÃO", engenheiro da supervisora JDS, no exercício de função pública delegada de supervisão de obra pública e em conluio com os servidores do DNIT, e diretores/funcionários da FIDENS e da JDS, não só tinha ciência das ilegalidades ocorridas nas obras do Lote ZERO como colaborou para o desvio de recursos públicos em decorrência: do superfaturamento das obras.

Conforme mencionado, o engenheiro da supervisora JDS, **JOSÉ EDSON VASCONCELOS PEREIRA**, ao subscrever a medição nº10 (maio de 2011), consignou, por diversas vezes, nos diários de obras, um alerta que o **CONSÓRCIO FIDENS-MENDES JÚNIOR** estava executando atividades no período noturno, sem a necessária supervisão/fiscalização por parte da JDS.

Tais Diários de Obras foram encontradas na sede da JDS, mais precisamente na mesa de **CARLOS AUGUSTO**, segundo o Relatório de Análise de Materiais Apreendidos nº 053/2011 (fls. 1661-1663). Desse modo, resta claro que **CARLOS AUGUSTO** tinha total ciência das irregularidades e com elas compactuou.

Além disso, ouvido em sede policial, **CARLOS AUGUSTO** confessou ter ciência de que em alguns casos a medição dada como aferida pela JDS não era compatível com a realidade.

Saliente-se que a omissão de **CARLOS AUGUSTO** deve ser considerada relevante, já que devia e podia agir para evitar o resultado; uma vez que, ao ser responsável pela coordenação da atividade de supervisão a cargo da JDS nas obras do Lote TRÊS da BR/1429, exercia a função de garantidor, nos termos do art. 13, S 2º, "a" e "b", do Código Penal.

(...)

Com efeito, nas medições e nos relatórios de supervisão, não há qualquer menção à diminuição da distância média de transporte (DMT) e à alteração do custo da areia comercial para areia extraída. Também não é consignada a execução do serviço camada drenante em desacordo com o projeto.

Saliente-se que, nos termos do Acórdão nº 978/2006 do TCU, na execução dos contratos de execução rodoviária é condição para o pagamento das medições que os quantitativos medidos sejam discriminados em relatório de fiscalização que identifique, por meio de mapas lineares ou outros instrumentos a estava e posição geográfica inicial e final da execução de cada serviço e seja acompanhado por arquivo de fotos digitais datadas e que enquadrem a indicação, com precisão mínima de uma centena de metros, da localização em que foram obtidas, de forma a evidenciar suficientemente a situação dos trechos concernentes antes e depois dos trabalhos e registrar inequivocamente a realização das atividades contratadas.

Não há nos relatórios quaisquer comentários sobre as obras ou registros fotográficos que comprovassem a efetiva execução dos serviços. porventura fiscalizados, o que evidencia a participação dos denunciados no esquema de desvio de recursos públicos."(...)

Por todo o exposto, o **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL** denuncia:

a) **JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA, PLÍNIO JOSÉ GOMES, MARCOS ROCHA LOPES, CARLOS ARTHUR OLIVEIRA PAIXÃO, ANTÔNIO AUGUSTO CAIXETA DE MENDONÇA e ANA LUIZA FERREIRA MEROLA**, pela prática dos crimes previstos no art. 312, caput, do Código Penal, por duas vezes, n/f do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva); e no art. 2º da Lei .nº 8.176/91; tudo em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal;

b) JOSÉ EDSON VASCONCELIOS PEREIRA e CARLOS AUGUSTO BARBOSA SIQUEIRA JÚNIOR, pela prática do crime previstos no art. 312, caput, do Código Penal, por duas vezes, n/f do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva); e

c) CLEMILSON NASCIMENTO FERREIRA, pela prática do crime previstos no art. 312, caput, do Código Penal. (...)

8.5 - PARECER Nº 00439/2020/CONJUR-MINFRA/CGU/AGU E PORTARIAS Nºs 116, 117 E 118 de 14/08/2020 CONSTANTES NO PROCESSO Nº 50060.066978/2014-57 (SEI nºs 1980317, 1980317, 1980318, 1980322, 1980324, 1980323)

8.5.1- Transcreveram-se trechos do Parecer Nº 00439/2020/CONJUR-MINFRA/CGU/AGU, de 03/07/2020 (SEI 1980323, fl. 04-39), que trata de imputação de ato de improbidade administrativa a servidores públicos, objeto do Processo Administrativo Disciplinar nº 50600.066978/2014-57, conduzido pelo Ministério da Infraestrutura, tendo em vista o amplo arcabouço probatório no sentido do cometimento de graves faltas funcionais pelos indiciados, relacionadas a irregularidades na execução de contratos de manutenção de rodovias e supervisão de projetos no âmbito de autarquia vinculada, de modo a se tornar inevitável a aplicação da penalidade capital:

“ (...) 4. CONCLUSÃO

167. Considerando os argumentos articulados no presente opinativo, recomenda-se, no aspecto jurídico-formal, à autoridade julgadora a adoção das seguintes providências:

i) Desmembramento do PAD, com a publicação de portaria de instauração de nova comissão, preferencialmente diversa da anterior e formada por engenheiros de mesma especialidade dos acusados, para continuidade das apurações em face de NILSON CELSO MACHADO e PEDRO NAKAYAMA, nos termos dos itens 67 a 86;

ii) aplicação da penalidade de DEMISSÃO (ou cassação de aposentadoria) aos indiciados PLÍNIO JOSÉ GOMES, SÉRGIO AUGUSTO MAMANNY e destituição de cargo em comissão a JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA, conforme as portarias sugeridas no item 165;

iii) retorno dos autos ao DNIT, para:

- providências administrativas de cumprimento da decisão, mormente comunicação ao órgão de gestão de pessoas responsável pelos cadastros dos servidores demitidos. O acusado que detinha tão somente cargo em comissão deverá ser oficiado em seu endereço;

- registro da penalidade e exclusões cabíveis;

- envio de cópia dos autos ao Ministério Público Federal, nos termos do item 166;

- envio de cópia dos autos à Controladoria-Geral da União (CGU);

- envio de cópia dos autos à Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB;

- envio de cópia dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral - TSE, na forma prevista na Lei Complementar nº 64, de 1990;

- envio dos autos à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da PGF (CGCOB/PGF), para providências cabíveis para ressarcimento ao erário, nos termos da Lei n. 8.429, de 1992;

- notificação dos apenados acerca da decisão, da qual poderão recorrer conforme permissivo legal, recurso esse ao qual não se atribui efeito suspensivo.

É o parecer.”

8.5.2 - Cabe-se consignar que, seguindo decisão manifestada pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD) conduzido pelo DNIT, o Ministério de Infraestrutura resolveu: pela Portaria nº 116, de 14.08.2020, demitir Sergio Augusto Mamanny, engenheiro agrônomo do DNIT; pela Portaria nº 117, de 14.08.2020, demitir Plinio Jose Gomes, engenheiro do DNIT; e pela Portaria nº 118, de 14.08.2020, converter em destituição de cargo em comissão a exoneração de Jose de Ribamar Cruz Oliveira, ocupante do cargo de Superintendente do DNIT-RO/AC (SEI 1980323, fls. 56, 58, 60).

8.6 – RELATÓRIO DO IPL Nº 0053/2011-4 SR/DPF/RO (SEI 1975133, fls 78-204)

8.6.1 – Transcreveram-se trechos do Relatório do IPL nº 053/2011, de 27/05/2014, que constam diversos diálogos e que evidenciam-se o Esquema de Propina e práticas de diversos ilícitos penais, com objetivo de

fechar mais rapidamente possível as medições, para, então, receber pagamento, proporcionando vultosa lesão aos recursos públicos do Estado:

“ (...) Durante toda investigação ficou evidenciado que alicerce para a prática de fatos criminosos, notadamente, desvio de verbas públicas, tem como pano de fundo um liame entre servidores do DNIT/RO-AC, engenheiros funcionários, da FINDES engenheiros funcionários das empresas fiscalizadoras, lote O, ASTEC e lote 3, JDS.” (...)

DO LOTE 3 - ENVOLVIDOS CRIMES RELACIONADOS

Dos tipos penais evidenciados em função do Desvio de verbas públicas em razão da Camada Drenante de Areia para Fundação de Aterros no montante de R\$ 20.105.821,74 (Vinte milhões cento cinco mil oitocentos vinte um reais setenta quatro centavos).

JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA, artigo 299, 312, 317 c/c 288 do CPB PLÍNIO JOSÉ GOMES, artigo 299, 312, 317, c/c 288 do CPB CARLOS ARTHUR OLIVEIRA, artigo 299, c/c 288; 312 c/c 29 do CPB ANTONIO AUGUSTO CAIXETA DE MENDONÇA, artigo 299, 333, c/c 288 do CPB MARCOS ROCHA LOPES, artigo 299, 333, c/c 288 do CPB ANA LUISA FERREIRA MEROLA, artigo 299, 297 c/c 288; 312 c/c 29 do CPB JOÃO DAUROS, artigo 312, 299 c/c 288 do CPB. CARLOS AUGUSTO, artigo 299, 312 c/c 288 do CPB.

Em linhas gerais, empresa FIDENS foi executando obra "a todo vapor", com objetivo de fechar mais rapidamente possível as medições, para, então, receber pagamento. Essa estratégia constatada não só através dos áudios revelados, mas, sobretudo, pela análise do próprio cronograma de obras, onde empresa concentrou empreendeu esforços no faturamento imediato no serviço de terraplenagem já que proporciona grande captação de recursos para fluxo de caixa, posto que detém baixo custo alta rentabilidade.

Todavia, verificou-se um provável efeito colateral desta estratégia, justamente em relação aos ensaios, pois, com tanta rapidez, ao que tudo indica, os ensaios foram feitos apressadamente parte deles sequer foi feita já que tal dinâmica de serviço assim não torna possível. Reflexamente, as empresas supervisoras não conseguiram também produzir tais ensaios, pois, além de possuírem uma estrutura de laboratório menor, não estavam presentes ao local quando da realização de alguns serviços realizados noite, conforme alerta dado por PLÍNIO em alguns áudios (índices: 2241879, 2245241). Curioso que tais empresas mesmo diante das irregularidades sequer se opuseram assinar as medições, com exceção do engenheiro GRADIM, representante da empresa DIREÇÃO (Supervisora do lote 1), que inclusive foi taxado de exigente, só porque não assinava as medições na forma pretendida pela empresa FIDENS, pois, ao que todo indica, GRADIM exerceu papel para o qual fora contrato supervisionar.

“O Funcionamento do “ESQUEMA DE PROPINA”

“Como se pode perceber, presente investigação reveste-se de grande complexidade de modo que neste tópico será explorada a principal motivação dos envolvidos nos desvios de verbas públicas federal, qual seja, locumpletação ilícita de dinheiro público por parte das empresas contratadas, posteriormente repassados aos agentes públicos num esquema de lapidação do patrimônio da União. Ressalte-se que conforme auditoria da CGU, foi apurado preliminarmente um desvio na ordem de 30 milhões de Reais, advindos de diversas falcatriuas, com plena efetiva participação, de forma organizada, não só pelos subscritores de documentos, conforme relatado acima, mas, sobretudo, pelos atuantes de bastidores verdadeiros mentores intelectuais fomentadores de tal empreitada criminosa. Como se opera "esquema": investigação revelou que há 2 formas de "propina":

1) CAIXA 2: há uma remessa de dinheiro através de Caixa da empresa FIDENS, em Belo Horizonte. Há saída de dinheiro em espécie através de ALÉCIO (funcionário do setor financeiro), encaminhado através de pessoas de confiança da empresa (CAIXETA, MARCOS LOPES ROGÉRIO MORICI), entregue aos funcionários administrativos (MARCOS GOMES ROGÉRIO MORICI) do escritório da empresa FIDENS situado em São Francisco do Guaporé. Posteriormente, gerente de contrato MARCOS LOPES encaminha "relatórios" (documentos com indicativo das "despesas") através de malote, não utilizando sistema de controle de despesas que empresa possui S.A.P. foram identificados os seguintes beneficiários: PLÍNIO, FABIO.

2) Notas fiscais "esquentadas": escritório da empresa FIDENS localizado em São Francisco do Guaporé responsável pelo pagamento de propina "quente", ou seja, devidamente

formalizada através de apresentação de notas fiscais. Em síntese, os funcionários administrativos, inicialmente MARCOS GOMES posteriormente ROGÉRIO MORICI, articulados com MARCOS LOPES, realizam "pagamentos" beneficiários do esquema de propina mediante apresentação por estes (JADER, ALEXANDRE, JOÃO) de notas fiscais de despesas de combustível. Foram identificados como beneficiários desse esquema: JADER, ALEXANDRE JOÃO BARBOSA (motorista).

Tem-se Superintendente do DNIT RO/AC, vulgo OLIVEIRA, prevalecendo das prerrogativas do cargo "solicitava" até "exigia" certas situações das empresas contratadas, desde pedidos de emprego para pessoas "queridas" (como seus filhos Jader Alexandre; seu cunhado César) até mesmo indicação compulsória de empresas para firmarem contratos com empresa executora Fidens. servidor público SERGIO MAMANNY, subordinado direto de OLIVEIRA, se revelou como responsável pela condução da parte documental, ou seja, responsável em prestar toda assessoria técnica necessária OLIVEIRA, incluindo seus interesses escusos, devidamente encampados por este servidor, que, inclusive, deslocava-se para os locais onde havia "problemas" conforme áudios reveladores, adiante demonstrados.

Ainda dentro da estrutura do DNIT, encontram-se os servidores NILSO (Chefe da unidade de Pimenta Bueno responsável pela fiscalização de contratos na obra da BR-429. Atestou medições irregulares. chefe imediato de Plínio) PLINIO, este atestou várias medições irregulares, há vários áudios revelando benefício de "propina", pagas pela executora Fidens. PLINIO um grande facilitador para que empresa FIDENS recebesse os valores de contrato indevidos, quer por serviços antecipados, quer por serviços não executados até mesmo por serviços mal executados. Encerrando esquema na estrutura do DNIT, encontra-se FABIO, servidor terceirizado, cuja participação no esquema se limitava "agilizar" todos os procedimentos de recebimentos da FIDENS, já que labora no IT, tendo acesso aos processos de medições pagamentos de serviços executados, passando assim informações privilegiadas. Por fim, registre-se outro beneficiário, JOÃO Barbosa, motorista de OLIVEIRA que participa no encaminhamento de notas fiscais de combustíveis para fins de pagamento de propina, e, inclusive, aparece como mais um beneficiário. Doravante, ingressa-se na estrutura da empresa executora, cujos personagens do "esquema de propina" são: CARLOS ARTHUR, Diretor da empresa, responsável pela parte operacional, chefe direto de CAIXETA. investigação revelou seu pleno efetivo conhecimento das manobras ilícitas engendradas com fim de captar os recursos federais qualquer custo, sua preocupação restringia-se aos interesses financeiros da empresa da qual diretor. CAIXETA, superintendente da empresa, responsável pela obra na BR-429, ao longo da investigação apurou-se que um dos grandes responsáveis pelas diversas manobras ilícitas, desde tentativa de burlar atuação da CGU quando da auditoria in loco para extração de corpos de prova, até mesmo para as diversas determinações no intuito de corromper servidores públicos. Como noticiado acima, foi comprovado que CAIXETA encarregado pela remessa de dinheiro para fins de pagamento de "propina" Juntamente com outros "homens de confiança": MARCOS LOPES MORICI), alimentando voracidade de corruptos com isso desatando "os nós" das dificuldades "criadas" pelos agentes públicos.

MARCOS LOPES gerente da obra da BR-429, diretamente subordinado, CAIXETA cumpre suas determinações participa ativamente com as irregularidades ilicitudes apuradas. Por vezes participa de reuniões "estratégicas" também promove distribuição de "propina" aos beneficiários do esquema.

No que pertine ALECIO, MARCOS GOMES MORICI, apurou-se que estes na qualidade de funcionários administrativos tinham plena consciência do esquema participavam ativamente na captação distribuição das "propinas", ALECIO como responsável pela FIDENS em Belo Horizonte os demais na unidade (escritório) em São Francisco do Guaporé. Registre-se que no esquema de propina (Caixa 2) MORICI era encarregado de encaminhar, via malote, os relatórios (documentos produzidos por MARCOS LOPES onde se justificam saída de propina aos beneficiários: PLINIO, FABIO, etc.) empresa FIDENS em sua sede.

Posta assim questão, resta cristalina associação dos envolvidos acima nominados para fins de, unidos em caráter estável permanente, praticarem diversos ilícitos penais, proporcionando vultosa lesão aos recursos públicos do Estado, em nítido prejuízo sociedade conduta esta reveladora do fato típico previsto no art. 288 do CPB.

Em linhas gerais, empresa FIDENS foi executando obra "a todo vapor", com objetivo de fechar mais rapidamente possível as medições, para, então, receber pagamento. Essa estratégia constatada não só através dos áudios revelados, mas, sobretudo, pela análise do próprio cronograma de obras, onde empresa concentrou empreendeu esforços no faturamento imediato no serviço de terraplenagem já que proporciona grande captação de recursos para fluxo de caixa, posto que detém baixo custo alta rentabilidade.

Todavia, verificou-se um provável efeito colateral desta estratégia, justamente em relação aos ensaios, pois, com tanta rapidez, ao que tudo indica, os ensaios foram feitos apressadamente parte deles sequer foi feita já que tal dinâmica de serviço assim não torna possível.

Reflexamente, as empresas supervisoras não conseguiram também produzir tais ensaios, pois, além de possuírem uma estrutura de laboratório menor, não estavam presentes ao local quando da realização de alguns serviços realizados noite, conforme alerta dado por PLÍNIO em alguns áudios (índices: 2241879, 2245241). Curioso que tais empresas mesmo diante das irregularidades sequer se opuseram assinar as medições, com exceção do engenheiro GRADIM, representante da empresa DIREÇÃO (Supervisora do lote 1), que inclusive foi taxado de exigente, só porque não assinava as medições na forma pretendida pela empresa FIDENS, pois, ao que todo indica, GRADIM exerceu papel para o qual fora contrato supervisionar.(...)”.

8.7 - Portanto, o amplo conjunto probatório apresentado evidencia que a pessoa jurídica **JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, atestou boletins de medições ideologicamente fraudulentas, omitiu-se no controle, conferência e fiscalização das obras de engenharia, relacionados ao contrato administrativo 679/2010 (lote 3) da RODOVIA BR-429/RO, de forma concertada com outras empresas e agentes públicos, concorrendo para o superfaturamento do contrato nº 673/2010, em prejuízo da União.

III – ENQUADRAMENTO LEGAL

9. A CPAR entende que a pessoa jurídica **JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, por executar serviços de supervisão das obras de implantação e pavimentação do lote 3, da RODOVIA BR-429/RO, acobertando práticas irregulares e omitindo-se na sua atuação, de forma concertada com outras empresas e agentes públicos do DNIT, de maneira a propiciar a prática de diversos atos ilícitos, de superfaturamento das obras, pelas empresas executoras, sendo co-responsável, aumentando os ganhos na execução das obras. Assim agindo, em princípio, demonstra não possuir idoneidade para contratar com a Administração, incidindo no enquadramento previsto no art. 88, inciso III da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

IV – CONCLUSÃO

10. Em face do exposto, com fulcro nos art. 10 e art. 11 da Lei nº 12.846/2013 c/c art. 16 da Instrução Normativa CGU nº 13/2019, resguardados os direitos e garantias fundamentais, em especial os previstos no art. 5º da Constituição da República, a Comissão decide **INTIMAR** a pessoa jurídica **JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** para, no prazo de 30 dias, a contar do recebimento da Intimação:

- tomar conhecimento do inteiro teor dos autos, em especial do presente termo de indicação (importa registrar que a CPAR, apesar de, no intuito de cooperar com a defesa, ter apontado provas específicas ao longo do termo de indicação, se valeu de todas as provas constantes dos autos para elaboração dessa peça de acusação);
- apresentar defesa escrita, eventuais provas documentais e laudos periciais que entenda pertinente;
- especificar eventuais provas que pretenda produzir, inclusive relacionadas à dosimetria de potenciais penas, bem como eventual rol de testemunhas e/ou informantes que pretende que sejam ouvidas, justificando detalhadamente a relevância de cada uma delas para a elucidação dos fatos sob apuração.

11. A pessoa jurídica pode acompanhar o processo por meio de seus representantes legais ou procuradores, sendo-lhes assegurado amplo acesso aos autos (artigo 14, parágrafo 1º, IN CGU nº 13, de 08/08/2019).

VI – ORIENTAÇÕES PARA ACESSO AOS AUTOS

12. A pessoa jurídica **JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, pode atuar no processo por meio de seus representantes legais ou procuradores, sendo-lhes assegurado amplo acesso aos autos, que deve ser feito via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), conforme as seguintes orientações:

- 1ª etapa: os representantes legais ou procuradores deverão realizar o cadastro no SEI, por meio do endereço “https://www.gov.br/cgu/pt-br/servicos-e-sistemas/cadastro_usuario_externo_sei_cgu.pdf”, cumprindo os passos solicitados;
- 2ª etapa: os representantes legais ou procuradores deverão comunicar a realização do cadastro no SEI à Secretaria da DIREP por meio do e-mail crg.direp.secretaria@cgu.gov.br, apresentando:
- no caso de representantes legais: ato constitutivo da pessoa jurídica que identifique seus representantes legais e documento de identificação dos representantes legais;
- no caso de procuradores: ato constitutivo da pessoa jurídica que identifique seus representantes legais, procuração da pessoa jurídica assinada por um de seus representantes legais que identifique seus procuradores e documento de identificação dos representantes legais e procuradores.
- Para que ocorra a liberação do cadastro como Usuário Externo no SEI-CGU, o usuário deverá encaminhar, via PROTOCOLO DIGITAL (<https://www.gov.br/cgu/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/protocolo-digital>), utilizando o tipo de solicitação: ‘Enviar documentação para validação de usuário externo’, os seguintes documentos:

a. Termo de Declaração de Concordância e Veracidade preenchido e assinado conforme documento de identidade ou com certificado digital ICP Brasil.

b. Documento de Identidade com foto, frente e verso, que contenha o número do CPF (Exemplo: RG, CNH, OAB, RNE, Passaporte etc.)

- 3ª etapa: a Secretaria da DIREP disponibilizará aos representantes legais ou procuradores integral acesso aos autos, permitindo-lhes:
- consultar todas as peças;
- receber intimações: os representantes legais ou procuradores deverão observar a Instrução Normativa CGU nº 9/2020;
- apresentar petições.



Documento assinado eletronicamente por **LETICIA MARIA VILANOVA DE SOUZA BRASIL, Presidente da Comissão**, em 16/07/2021, às 16:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **GEORGE MIGUEL RESTLE MARASCHIN, Membro da Comissão**, em 16/07/2021, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº



10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cgu.gov.br/conferir>

informando o código verificador 2031425 e o código CRC 117DA3C6

Referência: Processo nº 00190.104729/2021-05

SEI nº 2031425